

Guion de examen directo

Testigo: Lucio Dacheto — albañil y pintor, amigo de la infancia de Darío Alberto Flores

Fuente probatoria: Declaración de fs. 29 del Expediente didáctico

BLOQUE 1 · ACREDITACIÓN — Quién es y cómo conoce a Darío		Preg. 1–3
Objetivo: <i>Mostrarlo como un laburante honesto, amigo de toda la vida.</i>		
1	ABOGADO	Señor Dacheto, buenos días. ¿A qué se dedica usted?
☐	TESTIGO	Buenos días. Trabajo en la construcción, hago changas de albañilería y pintura. <i>[Expediente, p. 29]</i>
2	ABOGADO	¿Tiene familia a su cargo?
☐	TESTIGO	Sí, tengo una hija chica a la que mantengo con mi trabajo. <i>[Expediente, p. 29]</i>
3	ABOGADO	¿Conoce usted a Darío Alberto Flores?
☐	TESTIGO	Sí, lo conozco desde que éramos chicos, hace unos veinte años. Fuimos juntos a la escuela primaria y parte de la secundaria, y vivimos en el mismo barrio desde siempre. <i>[Expediente, p. 29]</i>
BLOQUE 2 · LA VIDA COTIDIANA Y LABORAL DE DARÍO		Preg. 4–5
Objetivo: <i>Desarmar la imagen de “asaltante nocturno” y mostrarlo como vendedor ambulante.</i>		
4	ABOGADO	¿A qué se dedica Darío Flores, según lo que usted conoce?
☐	TESTIGO	Darío trabaja todos los días haciendo changas y como vendedor ambulante para mantener a su familia. <i>[Expediente, p. 29]</i>
5	ABOGADO	¿Desde qué época trabaja Darío?
☐	TESTIGO	Desde muy chico. El padre de Darío falleció cuando él era chico y la madre se quedó sola con todos los hermanos. Darío tuvo que dejar la escuela en segundo año para salir a trabajar a la calle y ayudar a parar la olla en su casa. <i>[Expediente, p. 29]</i>
BLOQUE 3 · EL HOSTIGAMIENTO POLICIAL PRESENCIADO — El misil del caso		Preg. 6–10
Objetivo: <i>Probar que la policía de la zona inventa detenciones para llenar cupos.</i>		
6	ABOGADO	Señor Dacheto, ¿cómo es la relación entre Darío Flores y la policía del barrio?
☐	TESTIGO	La policía lo tiene fichado y lo controla constantemente. No lo dejan trabajar tranquilo. A cada rato lo paran, le preguntan qué hace, adónde va, qué vende o cuánto cobró, haciéndole perder tiempo de trabajo. <i>[Expediente, p. 29]</i>
7	ABOGADO	¿Usted presencié personalmente algún procedimiento policial contra Darío?
☐	TESTIGO	Sí, lo vi con mis propios ojos. <i>[Expediente, p. 29]</i>
8	ABOGADO	Cuéntele al tribunal qué fue lo que ocurrió en esa oportunidad.
☐	TESTIGO	Estábamos tomando una cerveza tranquilamente en un bar del barrio después de trabajar, y de repente se acercaron unos policías. Sin ningún motivo, le dijeron a Darío que “andaban necesitando a alguien” y se lo llevaron detenido en el patrullero sin darle mayores explicaciones. <i>[Expediente, p. 29]</i>

9 ☐ **ABOGADO** Cuando los policías dijeron que “andaban necesitando a alguien”, ¿Darío estaba cometiendo algún delito o contravención?

☐ **TESTIGO** Para nada. Estábamos sentados tranquilos tomando algo. Se lo llevaron simplemente por llevarse a alguien. *[Expediente, p. 29]*

10 ☐ **ABOGADO** ¿Qué medidas tomó Darío a partir de esos controles constantes?

☐ **TESTIGO** Decidió irse a vender fuera del centro y cambiar de zonas para evitar problemas, pero los controles seguían. Por su aspecto o por cómo se vestía, la policía siempre lo paraba y lo demoraba. *[Expediente, p. 29]*

BLOQUE 4 · INOCULACIÓN DE DEBILIDADES — Anticipar el ataque del Fiscal

Preg. 11–13

Objetivo: Decirlo nosotros antes de que el fiscal lo use como trampa.

11 ☐ **ABOGADO** Señor Dacheto, en el barrio, ¿se dicen cosas o rumores sobre Darío?

☐ **TESTIGO** En el barrio se hablan muchas cosas, rumores de que supuestamente robó motos u otras cosas, pero son comentarios exagerados o inventados de gente que habla por hablar. En mis 28 años de vida jamás vi ni supe que Darío cometiera realmente un delito. *[Expediente, p. 29]*

12 ☐ **ABOGADO** ¿Sabe usted si Darío consume alguna sustancia?

☐ **TESTIGO** Sí, no voy a mentir diciendo que es un santo. Sé que Darío de vez en cuando fuma marihuana, pero es un pibe trabajador que se rompe el lomo para mantener a la familia. *[Expediente, p. 29]*

13 ☐ **ABOGADO** Respecto a la noche del robo en calle Argensola, ¿sabe usted algo de lo que pasó esa madrugada?

☐ **TESTIGO** No, de esa noche no sé nada porque yo no estuve ahí. *[Expediente, p. 29]*

CIERRE

14 ☐ **ABOGADO** Muchas gracias, señor Dacheto. No tengo más preguntas, Señoría.